

징계 요구 / 시정

1. 제 목 : 공용재산의 사적 사용 등 내규 위반
2. 소관부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : ○○○○○○ ○○○○ ○○○○○○(○○○○)
4. 내 용 :

가. 관련자 개요

위 관련자는 ○○○○○○년 ○월 ○일 ○○○○○○(現○○○○) 공개채용 (▲▲▲)으로 입사하여 ○○○○○○, ○○○○○○, ○○○○○○ 등에서 근무하며 임원 차량 운행 업무를 담당하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제26조1)에 따르면 임직원은 차량, 부동산 등 공사가 소유한 재산 등을 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익해서는 안 된다고 되어 있고,

「임직원 이해충돌 방지제도 운영세칙」²⁾ 제14조에 따르면 임직원은 공사가 소유하거나 임차한 물품·차량·건물·토지·시설 등을 사적인

1) 해당 조항은 「임직원 이해충돌 방지제도 운영세칙」(2022. 6. 29. 제정)과 유사·중복되어 2022. 10. 28. 개정으로 삭제(권익위원회 요청 사항)하였으나 경과조치를 두어 개정일 이전의 위반행위에 대해서는 종전의 조항에 따라 징계 등 조치를 할 수 있도록 함

2) 「공직자의 이해충돌 방지법」 시행(2022. 5. 19.)에 따라 내부운영기준을 마련을 위해 2022. 6. 29.자 제정

용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 안 된다고 되어 있다.

또한, 「차량관리요강」 제3조에서는 차량은 공사 업무수행을 위하여 필요한 경우에 한정하여 운행함을 원칙으로 한다고 되어 있으며 같은 요강 제4조에서는 전용차량과 임원이 사용하는 업무용차량은 사용 임원의 지시에 따라 운행한다고 되어 있다.

따라서, 임원을 수행하기 위한 목적으로 차량을 운행하는 직원은 업무수행을 위하여 필요한 경우에 한정하여 임원의 지시에 따라 차량을 운행하여야 하며 사적인 용도로 차량을 사용해서는 안 된다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 임원 수행의 목적으로 운행되는 차량 총 8대에 대한 전반적인 운행 적정성 여부를 점검하여 유료 도로 휴일 사용내역 등 특이 사항이 발견된 사례를 살펴 본 결과,

이 중 ●●●●● ○○○○ ●●●●(■■■■, 이하 “관련자”라 한다)이 임원 수행의 목적으로 운행하는 차량³⁾에 부착되어 있는 하이패스 카드(▶▶▶▶-▶▶▶▶-▶▶▶▶-▶▶▶▶)⁴⁾를 이용하여 정상적인 업무상 차량 운행이 없는 일자(주말 및 공휴일 또는 본인 휴가일)에 사적인 용도로 부산 시내 톨게이트를 통과한 기록이 [표 4]와 같이 ▽ ▽ ▽ ▽. ▽. ▽.~▽▽▽▽. ▽. ▽▽. 기간 동안 총 ■■■회(■■일) 확인되었다.

3) ■■■마 ●●●● ●●●●●●●● 차량(▽ ▽ ▽ ▽. ▽. ▽.~▽▽▽▽. ▽▽. ▽▽.), ■■■보 ■■■ ■■■ ●●●●●●●● 차량(▽ ▽ ▽ ▽. ▽. ▽.~▽▽▽▽. ▽▽. ▽▽.)

4) ▽ ▽ ▽ ▽. ▽. ▽.자에 차량이 변경되었으나 동일한 하이패스 카드를 사용함

[표 4] ○○○○ ●●●●(目目目)의 공용재산(차량) 사적사용 내역

(단위 : 원)

순번	날 짜	요일	통과 시간	입 구	출 구	통행 요금	구 분	본인 확인 내용 (사용 거리)
----	-----	----	----------	-----	-----	----------	-----	---------------------

“기재 생략”

순번	날 짜	요일	통과 시간	입 구	출 구	통행 요금	구 분	본인 확인 내용 (사용 거리)
----	-----	----	----------	-----	-----	----------	-----	---------------------

또한, ▼▼▼▼년 ▼▼월 ▼▼일 실시한 문답에 따르면 관련자는 총 ☒☒회 중 업무용 차량을 무단으로 운행⁵⁾한 횟수가 ◆◆회, 차량에 부착된 하이패스카드(▷▷▷▷-▷▷▷▷-▷▷▷▷-▷▷▷▷)를 본인 소유의 차량으로 옮겨 사용한 횟수는 ▢▢▢회⁶⁾라고 진술하였고,

관련자는 위와 같은 업무용 차량의 사적 사용 행위를 은폐하기 위해 주말·공휴일 등에 운행한 주행거리를 평일 중 정상적으로 운행한 것처럼 차량운행일지를 허위로 작성한 사실이 있다고 진술하였다.

따라서, [표 5]와 같이 관련자가 사적인 용도로 사용한 하이패스 이용금액 및 유류비 추정액을 환입함은 물론, 관련 내규를 위반하여

5) 문답 시 관련자는 차량 사적 사용 시 약 △△번 중 ▲번 가량은 본인이 비용을 지불하고 주유를 하였다고 주장하나, 주유 영수증 등 증빙자료 제출은 하지 않음

6) 관련자는 업무용 차량에 부착된 하이패스 카드가 충전식 선불카드(무기명)이기 때문에 하이패스 이용내역 조회가 되지 않을 것으로 생각했다고 진술

공용 재산을 사적으로 사용한 행위에 대해 엄중한 제재조치를 통해 재발방지 및 공직기강을 확립할 필요가 있다고 판단된다.

[표 5] 환수 금액 산정 내역

(단위 : 원)

순 번	날 짜	요 일	운행 목적	하이패스 이용금액	주행 거리 (km)	유류비 추정액*	계
-----	-----	-----	-------	--------------	---------------	-------------	---

“기재 생략”

* 유류비는 조사대상자가 주행한 거리를 운행 차량의 동일 연비로 나누어 소모량을 계산한 뒤, 석유공사에서 제공(www.opinet.co.kr)하는 연도별 보통휘발류 평균 판매가격을 곱하여 산정

- 조사대상자가 운행한 차량의 연비는 ① ▾▾▾▾년 ▾▾월은 (▾ ▾km) ●●●●●●●●
 ㉔㉔㉔㉔ ② ▾ ▾ ▾ ▾년 ▾ ▾월-현재 (▾ ▾km) ●●●●●● ㉔㉔㉔㉔

- 연도별 평균 주유소 판매 휘발유가격은 ▾▾▾▾년 ▷▷▷▷원, ▾▾▾▾년(▾~ ▾월)
 ▾ ▾ ▾ ▾원

[관련자 의견] 관련자는 임원 수행 시, 운행 시간을 단축하기 위해 끼어들기 등 도로교통법 위반으로 범칙금을 약 ◆◆회(●●만원 상당) 납부한 사실이 있는데, 업무를 수행하다 개인 비용 지출된 것에 대한 억울한 마음에 일부라도 보전받고 싶은 짧은 생각에 잘못된 행위를 한 것 같다고 진술하였으며 업무용 차량을 사적으로 사용한 사실에 대해 진심으로 잘못을 뉘우치고 있다는 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

사장은 공용재산인 업무용 차량(하이패스카드 포함)을 총○○○○회에 걸쳐 사적으로 사용하는 등 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제26조, 「임직원 이해충돌 방지제도 운영세칙」 제14조, 「차량관리요강」 제3조를 위반한 ○○○○○○ ○○○○ ○○○○○(○○○○)에 대하여 하이패스 요금 및 유류비 합산액인 ○○○○○○○○○원을 환입 조치하고 (시정), 「인사규정」 제52조에 따라 징계 처분하시기 바랍니다. (징계)